

시 정 요 구

1. 제 목 : 시간외수당 지급 부적정

2. 관계기관 : △△보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

△△보훈요양원에서는 업무의 형편상 필요한 경우에는 시간외 근무, 야간근무 및 휴일근무 등을 실시하고 있으며, 당월의 소정근로시간을 초과하는 직원들에 대해서는 별도의 시간외 수당을 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제23조(휴일 및 휴무일)제1항에서는 관공서의 공휴일에 관한 규정으로 정하는 날 등은 휴일로 하고 이를 유급으로 한다고 정하고 있고, 제2항에서는 토요일은 휴무일로 정하고 있으며, 제3항에서는 직무의 성질상 제1항 및 제2항에 의할 수 없는 교대근무자 등의 휴일 및 휴무일은 따로 지정하여 부여할 수 있고 이때의 휴일 및 휴무일은 제1항에 정한 휴일 및 제2항의 휴무일 범위 내에서 소속부서의 장이 정하도록하고 있습니다.

또한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제41조의2(사업주의 협조의무) 제1항에 따르면 사업주는 근로자가 이 법에 따라 입원 또는 격리되는 경우 「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가) 외에 그 입원 또는 격리기간 동안 유급휴가를 줄 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 △△보훈요양원에서는 감염병의 발생으로 정상적인 근무를 수행할 수 없는 직원의 근로일에 대해서는 유급휴가를 부여하되, 휴무일에 대해서는 근로시간을 인정하는 공가를 부여하지 않도록 하여 근로시간이 과다하게 산정되지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, △△보훈요양원에서는 코로나19 감염 직원 발생으로 해당 직원과 같이 근무한 직원들에 대한 격리조치를 취하는 과정에서 교대근무를 수행하지

못하는 직원들의 휴무일도 근로일로 간주하여 공가를 부여하면서 [표]와 같이 유급휴가를 과다하게 부여하여 ###천원 상당의 시간외 수당이 과다하게 지급된 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] △△보훈요양원 시간외수당 오류 지급 내역

(단위 : 원)

순번	사번	성명	근태구분	시간외 발생일	지급 시간	기지급 수당(A)	조정 시간	조정 지급액(B)	환수금 (A-B)
1			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
2			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
3			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
4			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
5			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
6			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
7			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
8			출근불가	'20.2.29.	×	###	×	#	###
합계						###			###

4. 관계기관 의견

△△보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였는데, 당시 공가 처리의 경위는 격리가 필요한 연말 잔여 2일에 대한 휴가 처리에 있어서 ‘20.2월의 소정근로일수(20일)에 이미 도달한 직원과 아직 소정근로일수를 충족하지 못한 직원과의 형평성을 맞추기 위하여 일괄적으로 잔여 2일을 공가 처리하기로 내부방침이 정해져 담당자는 방침에 따른 업무를 수행한 것으로 확인되었습니다.

5. 조치할 사항

○ △△보훈요양원장은

- 과다 지급된 시간외수당 ###원을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정)